

1501127-78.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Leonardo Grecco

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... o réu possui dupla reincidência por tráfico de drogas (processos 0000318-17.2011.8.26.0642 e 0004934-69.2005.8.26.0634), agravando a pena em 1/6, uma única vez, tendo em vista a atenuante genérica da confissão espontânea do acusado (art. 65, III, b), CP), fixando a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 100 dias multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501127-78.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501127-78.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DE SOUSA CAMPOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Grecco

Vistos.

MAICON DE SOUSA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, foi preso em flagrante no dia 11/07/2021 e denunciado como incurso no artigo 155, caput, e no artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, por ter, supostamente, subtraído para si uma peça de picanha avaliada em R\$ 92,00 (fls. 11), pertencente à empresa vítima "Mercado Garotão", e ofendido a integridade física de Hoffman de Oliveira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo extrai-se dos autos, no dia 11 de julho de 2021, o averiguado teria se dirigido ao supermercado vítima, subtraído uma peça de picanha e a colocado astuciosamente dentro de sua calça. Funcionários do supermercado que faziam o monitoramento da segurança disseram ter visualizado a conduta criminoso e informado ao gerente que, por sua vez, teria tentado chamar o averiguado para conversar. Contudo, o acusado teria empreendido fuga, sendo detido na rodovia. Após, teria passado a agredir a vítima com socos nos braços e peito. A testemunha Irlei, passava pelo local, ajudou a deter o averiguado e, em seguida, a polícia chegou,

sendo-lhe dada voz de prisão.

A decisão de fls. 57/58 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2021 (fl. 90/91).

Foi apresentada defesa prévia às fls. 84/89, apontando, em síntese, para a hipótese de absolvição sumária do acusado, tendo em vista o valor insignificante do bem subtraído. Quanto à imputação do crime de lesão corporal, alega ter agido em legítima defesa, caracterizando causa excludente de ilicitude.

Manifestou-se o Ministério Público pela realização de exame de corpo de delito indireto (fls. 114).

O despacho de fls. 119 afastou a hipótese de absolvição sumária, designando audiência de instrução, debates e julgamento. Termos de audiência às fls. 142/143.

A decisão de fls. 159/160 revogou a prisão preventiva, sob o argumento de desproporcionalidade da medida, considerando o lapso temporal decorrido desde o início da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, quanto à alusão ao princípio da insignificância, pelo valor avaliado do objeto subtraído, entendo não ser a tese aplicável ao caso em questão, sobretudo se considerado que o réu já possui maus antecedentes, demonstrando habitualidade de suas condutas criminosas.

Nesse sentido, acompanha o seguinte entendimento jurisprudencial:

Furto simples. Princípio da insignificância. Reincidente específico. Regime inicial. 1 - Para se aplicar o princípio da insignificância, devem ser considerados os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 2 Descabe aplicação do princípio da insignificância quando o produto do crime de furto supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato e o agente registra antecedentes por crimes contra o patrimônio, o que evidencia personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. 3 - Tratando-se de reincidente específico não se aplica o princípio da insignificância. 4 - Adequado fixar o regime semiaberto se o réu é reincidente e possui maus antecedentes. 5 - Apelação não provida. (TJ-DF-20170110291949 DF 79.2017.8.07.0001)

No mérito, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

O réu é denunciado como incurso nos arts. 155, caput, e 129, caput, em concurso material, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, que tipificam as seguintes condutas:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem

A materialidade dos fatos descritos pela inicial acusatória está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, pelo exame de corpo de delito indireto, apresentado às fls. 118/189, pelas imagens de fls. 24/29, bem como pela apreensão do objeto do crime junto ao réu (fls. 30), o que evidencia a subtração de coisa alheia móvel por parte do acusado.

A autoria, por sua vez, é certa.

A testemunha Irley de Oliveira relatou ter capturado o acusado na rodovia, após a evasão desde do supermercado, tendo derrubado o réu no chão e o segurado pelas pernas, na tentativa de imobilizá-lo, até a chegada de uma policial militar ao local. Afirmou que, naquele momento, estava acompanhado do gerente do supermercado, Sr. Hoffman.

Contudo, questionada sobre as lesões corporais supostamente perpetradas pelo réu, alegou a testemunha que, após ser imobilizado, o acusado teria “forçado a barra [...] tentado se soltar, feito muita força [...] e agarrado em sua blusa [...]” (sic). Posteriormente, alegou que o acusado teria desferido cotoveladas enquanto corria para se evadir do local.

A testemunha Camila, afirmou não ter presenciado luta corporal, somente ter sido notificada pelo açougueiro do supermercado que um sujeito teria possivelmente escondido a peça de carne em sua roupa e deixado o local sem realizar o pagamento.

A testemunha Hoffman, por sua vez, alegou que o réu teria entrado em um dos corredores do mercado com o produto em mãos e saído sem a peça, motivo pelo qual os funcionários do local estranharam o ocorrido e alertaram a testemunha, gerente do estabelecimento.

Após ter sido abordado por Hoffman, o réu teria empreendido fuga, momento em que a testemunha teria perseguido o acusado e o imobilizado, para evitar a evasão. Quanto às lesões corporais, afirmou que o réu “tentou fazer de tudo para fugir” (sic).

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou ter subtraído a peça de picanha do supermercado vítima, contudo negou a dinâmica dos fatos, alegando que o produto teria sido subtraído no dia anterior ao flagrante. No outro dia, ao passar pelo estabelecimento, teria sido reconhecido pelos funcionários e empreendido fuga, hipótese em que Hoffman e Irley teriam o alcançado e o detido, sendo-lhe dada voz de prisão pela autoridade policial. Ademais, confessou ter evadido e tentado se esquivar dos funcionários, porém sem desferir agressões contra eles.

Diante das provas que instruem os autos, portanto, verifica-se que o furto descrito pela inicial acusatória, de fato, foi praticado pelo réu MAICON. Insta salientar que, ainda que o réu alegue ter subtraído a peça de carne no dia anterior ao flagrante, verifica-se que o acusado foi encontrado na posse do objeto do crime, conforme atestam às fls. 30, restando afastada a hipótese aventada, tendo em vista a ausência de outras provas nesse sentido.

Por outro lado, não merece prosperar a imputação de crime de lesão corporal por parte do acusado, tendo em vista que as próprias vítimas, ao serem questionadas sobre os fatos, não demonstraram certeza em suas alegações. Desse modo, ao que tudo indica, o réu teria sido primeiramente detido por Hoffman e Irley, que afirmaram ter derrubado o acusado no chão e segurado suas pernas, sendo que, apenas neste momento, Maicon teria resistido às agressões, em tentativa de se evadir do local.

Sendo assim, muito embora aponte o exame de corpo de delito para a existência de lesões corporais leves sofridas pela vítima Hoffman, certo é que o réu agiu em legítima defesa, devendo ser reconhecida e acolhida a excludente de ilicitude suscitada pela tese de defesa, nos termos do art. 23, III, do Código Penal.

Dessa forma, estando provadas a autoria e a materialidade da conduta tipificada pelo art. 155, caput, do Código Penal, passo à individualização da pena.

O art. 155 do Código Penal, prevê pena em abstrato de 1 (um) a 4 (quatro) anos de

reclusão e multa.

Na primeira fase do critério trifásico, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes (processo 0007141-85.2003.8.26.0642 fls. 134), motivo pelo qual, fixo a pena base em 2 anos e 8 meses reclusão e 100 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, extrai-se da certidão de fls. 133/135 que o réu possui dupla reincidência por tráfico de drogas (processos 0000318-17.2011.8.26.0642 e 0004934-69.2005.8.26.0634), agravando a pena em 1/6, uma única vez, tendo em vista a atenuante genérica da confissão espontânea do acusado (art. 65, III, b), CP), fixando a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 100 dias multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 100 dias multa.

Atento, ainda, à vulnerabilidade financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e no prazo estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

O réu tem vasto histórico criminal, pelo que não faz jus a substituição da pena por restritiva de direitos, inclusive sendo reincidente. O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, à luz do disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MAICON DE SOUSA CAMPOS, qualificado nos autos, às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 100 (cem) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo do dia-multa, por incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Deixo de fixar valor mínimo da reparação dos danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pela ausência de comprovação e dimensionamento preciso do prejuízo.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e no artigo 399 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD, oficie-se ao TRE (CF, artigo 15, inciso III), expeça-se mandado de prisão, remetendo-se ao Juízo das Execuções Criminais e, oportunamente, inexistindo pendências, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ubatuba, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA